



CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95 Registro delle Delibere del 27/10/2023	OGGETTO
	«Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità sul lungomare Ulisse, ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido e Fiasco Baldaia». Autorizzazione anticipazione somme con fondi comunali.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il responsabile di Settore
Arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il responsabile di Settore

L'anno 2023 del giorno 27 mese di ottobre alle ore 13:15 nella sala delle
adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita
la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	☐ SI ☒ No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caccia	Francesco	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco Dott. Pasquale Muccari – Presidente, constatato il numero degli
interventuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

-con l'art.1, comma 29 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n° 160, «bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», è stato previsto, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche:

- efficientamento energetico;
- sviluppo territoriale sostenibile;

-l'art.1, comma 30, della Legge n° 160 del 2019, attribuisce il contributo ai comuni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G);

-il decreto 30 gennaio 2020 del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, disciplina le modalità di attuazione a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.L. Crescita;

-il contributo destinato al Comune di Squillace ammonta a 50.000 euro;

-con deliberazione n° 74 del 16.07.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di *“Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità sul lungomare Ulisse, ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido e Fiasco Baldaia”* di Squillace, redatto dall'arch. Antonio Macaluso, per l'importo complessivo di € 50.000,00 suddiviso in € 38.095,59 per lavori a base d'asta, € 1.553,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 10.351,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-con propria determinazione n° 373 del 29/08/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, all'impresa P.A. Costruzioni Generali srl, con sede in via C. Cattaneo snc, 88100 Catanzaro, con il ribasso del 4,231 % e, quindi, per l'importo netto di € 36.483,77, a cui vanno sommati € 1.553,38 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge pari a € 3.803,71;

-con propria determinazione n° 427 del 23/09/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, in via definitiva, all'impresa P.A. Costruzioni Generali srl, con sede in via C. Cattaneo snc, 88100 Catanzaro, in quanto la determinazione n° 373 del 29/08/2022 ha acquisito piena efficacia, coma da attestazione del RUP prot. n° 5769 del 23/09/2022, che ha accertato il possesso definitivo in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara;

-il contratto è stato stipulato a misura, mediante l'invio per corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

-i lavori sono stati ultimati il giorno 03/11/2022, come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 04/11/2022 dalla Direzione Lavori e, pertanto, in tempo utile considerate le sospensioni delle lavorazioni;

-sono stati redatti il conto finale dei lavori nonché il certificato di regolare esecuzione;

Rilevato che:

-si rende necessario attivare l'istituto dell'anticipazione di cassa per poter procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 42.063,54 IVA compresa al 10%, anche per evitare che l'impresa produca atti esecutivi con aggravio di spesa;

-il ricorso all'istituto dell'anticipazione di cassa allo stato dell'arte, rappresenta una soluzione ottimale, per consentire la rendicontazione dei finanziamenti assentiti e permettere il trasferimento dei fondi da parte del soggetto finanziatore;

Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art.49 comma 1, D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e viene integralmente richiamata e di seguito riportata;

1. di procedere ad attivare l'istituto dell'anticipazione di cassa, per l'importo complessivo di € 42.063,54 IVA compresa al 10%, per poter procedere all'emissione dei mandati di pagamento, per i lavori di *“Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità sul lungomare Ulisse, ed*

efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido e Fiasco Baldaia”;

2. di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario all’emissione dei relativi mandati di pagamento con anticipazione della somma con i fondi comunali, in attesa dell’effettivo accreditamento da parte degli Enti competenti.

Successivamente, con separata unanime votazione,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. Pasquale Muccari

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria
:

È copia conforme all'originale _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci
